港口区王府街道公车社区“5.21”事故调查报告

2020-12-18 00:00　来源：港口区应急管理局

2020年5月21日7时30分左右，王府街道公车社区刘超集装箱活动板房加工厂发生一起触电事故，造成一人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经区人民政府同意，成立由区委常委、常务副区长钟恒栋为组长，工信、卫健、应急、公安、总工会、人社、市场监管等部门为成员的事故调查组，依法开展事故调查工作，通过现场勘察、查阅资料等调查取证，查明了事故发生的经过和原因，确定了事故性质，提出防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年5月21日7时30分左右。

（二）事故发生地点：港口区王府街道公车社区小龙门街刘超集装箱活动板房加工厂内。

（三）事故类别：触电。

（四）死亡人数：1人死亡。

二、事故相关单位及有关人员基本情况。

（一）事故相关单位

广西迎航建材租赁有限公司，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：防城港市港口区公车社区爬沙涡小龙门街基围路口；法定代表人：军新；注册资本：人民币贰佰万圆整；成立日期：2020年01月07日；营业期限：长期；经营范围：建筑工程机械与设备租赁；五金产品、化工产品（不含危险化学品）及原料、机械设备、日用百货的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019年1月1日，与防城港市港口区公车社区签订土地出租合同，租地位于公车社区爬沙涡，面积约15亩，每年租金为35000元，每年租金一次性付清，并明确土地不能转租其他人使用。

（二）有关人员基本情况

1.刘超，男，27岁，居民身份证号码：220581********3876，住址：广西南宁市西乡塘区和德公馆，系小龙门街集装箱活动板房加工厂的老板，事发时不在现场。

2.林文茂，男，38岁，居民身份证号码：450922********3091，住址：广西陆川县良田镇路鹿垌村茅坪队07号。系刘超集装箱活动板房加工厂的管理人员，事发时在加工厂另一板房内休息。

3.周代银，男，51岁，居民身份证号码：422123********8513，住址：湖北省红安县永佳河镇叶河汪河村一组夏家坳8号。主要负责集装箱加工的打板工作，事发时在活动板房另一边打板。

4.韩用安，男，49岁，居民身份证号码：422123********5878，住址：湖北省红安县高桥镇长丰村九组6号。主要负责集装箱活动板房加工的打板作和电工，没有相关资质证书，事发时在进行集装箱活动板房门的安装作业。

5.死亡人员基本情况

韩小军，男，37岁，居民身份证号码：421122********5817，住址：湖北省红安县高桥镇长丰村九组。主要负责集装箱活动板房加工的电焊工关资质证书。

三、事故发生经过救援及善后处理情况

（一）事故发生经过及救援情况

2020年5月，刘超在没有取得相关证照的情况下，在港口区公车社区租用场地，来进行移动板房、集装箱活动板房的生产、销售、出租、安装活动。2020年5月13日，雇请林文茂、韩用安、韩小军三人到该加工厂工作，双方口头协议：集装箱活动板房的制作材料由刘超提供，工人按计件月15日，刘超与蒋军新签订场地租赁合同，租用坐落在公车社区基围组的场地，租金为每季度人民币17500元，前期已支付人民币22500元的租金及押金5000元）。2020年5月20日，周代银经韩用安介绍到此加工厂工作。

2020年5月21日上午7时05分左右，韩小军从宿舍到加工厂开始进行集装箱活动板房铁架的焊接工作。7时15分钟左右，韩用安、周代银也陆续按照彼此分工开始安装集装箱活动板房的门和打板，周代银说插座不够用，要增加安装一到两个，在旁边的韩小军听见后回应了一声“那我去接了过去安装。约7时30分左右，周代银到活动板房另一边找东西的时候，看见韩小军仰面躺倒在其焊接铁架子的地面上，周代银第一反应就是韩小军触大声喊起来“电打了，电打了”，并马上跑去宿舍后面关闭电源电闸。韩用安和林文茂听见喊声后马上赶到现场，看见韩小军拿着露出电线芯电线的胸上，头上满是汗水，尚有呼吸，喉结还在动，右眼眯着，左眼闭着，不能说话，林文茂就用手机打了120急救电话。随后，韩用安就跪在韩小军右手给韩小军胸部按压了几分钟，然后做了几分钟人工呼吸后，见韩小军没有反应，就站起来，在一旁用手机拨打了110。约8时45分左右120救护车赶医生现场对韩小军抢救，抢救无效，确认死亡。

（二）善后处理情况

事故发生后，港口区相关部门督促协调事故相关责任单位妥善处理善后工作；截至2020年5月28日，刘超与死者家属达成协议，赔偿人民币7家属，相关赔偿已妥善解决，死者家属情绪稳定，没有造成社会不稳定因素。

四、事故造成的损失

事故造成1人死亡，初步估计事故造成直接经济损失约76万元。

五、事故发生的原因和性质

（一）直接原因。

韩小军在安装插座时，未按要求做好佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋等相关安全防护措施，带电冒险作业，导致触电死亡。

（二）间接原因。

1、刘超在没有取得集装箱活动板房加工场所需的相关证照，不具备安全生产条件的情况下，擅自从事生产经营活动，没有制定相关安全生产管作规程，违法雇佣韩小军等没有电焊、低压电工等特种作业资格证的人员进行电焊、电工等特种施工作业，是导致事故发生的间接原因之一。

2、林文茂作为现场管理人员，没有在作业现场履行安全监管职责，没有对员工进行上岗前安全教育培训和安全技术交底，致使韩小军在安装按要求落实相关安全防护措施，带电冒险作业，是导致事故发生的间接原因之一。

3、刘超搭建的活动板房加工厂，所使用的配电箱未能正确选用和安装漏电保护器（同时具有短路、过载、漏电保护功能），是导致事故发生的一。

（三）事故性质

这是一起特种作业无证上岗，导致触电死亡的生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及对事故责任单位、相关责任人的处理建议

（一）事故责任的认定：

1、刘超在没有取得相关证照的情况下，擅自从事生产经营活动；没有组织制定相关制度和操作规程，雇请没有特种作业资质的工人从事特种作使用的配电箱没有达到相关安全标准，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动”和第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下（二）项“组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；”的规定，导致事故发生，应对事故负主要责任。

2、韩小军无证上岗，在安装插座时，没有断开电路电源，带电作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条“生产经营单位的特种须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关和第五十五条“从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。”的事故的发生负有主要责任。鉴于韩小军已在事故中死亡，建议不再追究其法律责任。

3、林文茂作为现场管理人员，没有在作业现场履行安全监管职责，没有对员工进行上岗前安全教育培训和安全技术交底，致使事故发生，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。”的规定，应对事故的发生负有责任。

4、广西迎航建材租赁有限公司将承租地块转租给刘超用来搭建集装箱活动板房加工厂，没有明确双方安全生产责任，没有定期进行安全检查，事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”第（一）款 “生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现问题的，应当及时督促整改。”的规定，应对事故的发生负有次要责任。

（二）对事故责任单位、相关责任人的处理建议：

按照国家生产安全事故处理“四不放过”的原则，对事故责任单位及相关责任人的处理建议如下：

1.港口区应急管理局对事故相关责任单位依法依规进行处理。

2. 港口区应急管理局对相关责任人刘超进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

1.各镇人民政府、街道办要加强对辖区内相关企业的安全隐患排查，防止类似事故发生。

2.电力行业主管部门要依法切实履行职责，加强对供电部门和用电用户的安全管理，确保供用电安全。

3.市场监管、商贸服务业行业主管部门要切实履行安全生产行业监管职责，按照“谁主管、谁负责”的原则，加强对本行业生产经营单位的日常监督管理，督促商贸行业各生产经营单位落实安全生产企业主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止各类安全事故发生。

4.各镇（街道）、工信、供电等单位要加强宣传，进一步提高全民安全用电防范意识。

港口区王府街道公车社区“5·21”触电死亡事故调查组

2020年7月20日

组长：

成员：

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站 广西各

网站地图 主办单位：广西防城港市港口区政府 管理维护：港口区人民政府信息中心
联系地址：广西防城港市港口区渔洲坪建政路 邮编：538021 电话：0770-2861376
桂公网安备 45060202000005号 桂ICP备10200004号 网站标识码：4506020003